

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 697/2531 นายตึก มาลี หรือมารี
นางยุพา ขวัญเมือง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยซึ่งเป็นหลานและอาศัยอยู่กับจำเลยต่อมาโจทก์ทราบว่
จำเลยเป็นภริยาน้อยผู้อื่นจึงได้พุดจาตักเตือนจำเลย จำเลยโกรธและพุดว่ 'ข้าวน้ำ
มึงไม่ต้องกิน ไอ้แกหัวหงอก มึงอยู่ที่ไหนได้ก็ให้ไป' การที่จำเลยพุดกับโจทก์ด้วย
ถ้อยคำดังกล่าวและขับไล่โจทก์นั้นถือได้ว่าเป็นการประทุติเนรคุณโดยการหมิ่น
ประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์ยอมฟ้องขอให้ถอนคืนการให้ได้

โจทก์ฟ้องว่าเดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน ๒ แปลง กับวัวอีก ๒๑ ตัว โจทก์ยก
ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่จำเลยซึ่งเป็นหลานโดยเสน่หา ต่อมาเมื่อต้นเดือนมกราคม
๒๕๒๗ จำเลยทอดทิ้งไม่อุปการะโจทก์และด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นการ
หมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ทั้งไล่โจทก์ไม่ให้อยู่ด้วย ขอให้ศาลพิพากษาเพิก
ถอนการโอนที่ดิน ๒ แปลงดังกล่าวคืนแก่โจทก์และส่งมอบวัว ๒๑ ตัวคืน หากไม่
ปฏิบัติให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่ ที่ดินแปลงที่มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ เป็นของนายบุญคีน มาลี นายบุญ
คีนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมได้พุดยกที่ดินแปลงนี้ให้แก่จำเลย ส่วนที่ดินอีกแปลง

หนึ่งโจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางพิน โจทก์ยกที่ดินแปลงหลังให้แก่จำเลย วัว ๒๑ ตัวเป็นของจำเลย จำเลยไม่เคยด่าว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เล่ม ๑ หน้า ๑๙๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ครึ่งหนึ่ง และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เล่ม ๔ หน้า ๑๙๗ ตำบลเชิงกลัด อำเภอ บางระจัน คืนโจทก์ ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงว่า จำเลยหมิ่นประมาท โจทก์อย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ถอนคืนการให้ได้หรือไม่ โจทก์เบิกความว่า หลังจากโจทก์ยกทรัพย์พิพาทให้จำเลยแล้ว ต่อมาทราบว่าจำเลยเป็นภริยาน้อยนายแดง โจทก์เกรงว่าทรัพย์ที่ยกให้จะสูญไป ในวันเกิดเหตุต้นปี ๒๕๒๗ โจทก์ได้พุดตักเตือน จำเลย จำเลยโกรธจึงด่าว่าและขับไล่โจทก์ว่า "ข้าวน้ำมึงไม่ต้องกิน ไอ้แก่หัวหงอก มี อยู่ที่ไหนได้ก็ให้ไป" โจทก์เสียใจออกจากบ้านจำเลยไปร้องให้ที่ฟาร์มไก่ของนายสี ต่อมาพบนายโท นายโทพาไปส่งบ้านนางสินบุตรสาวโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า พยาน หลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงกว่าพยานหลักฐานของจำเลย เชื่อว่าจำเลยได้พุดหมิ่น ประมาทและขับไล่โจทก์ให้ออกจากบ้านจำเลยจริง การที่จำเลยพุดกับโจทก์ด้วย ถ้อยคำว่ามึงและด้วยถ้อยคำว่าอายแก่หัวหงอกกับขับไล่โจทก์นั้น ถือได้ว่าเป็นการ

ประพจน์โดยการใช้ประพจน์อย่างร้ายแรง ศาลอุทธรณ์พิพากษาถอน
คำให้การให้ชอบแล้ว พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี - นายชวลิต ชัยโชค

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรีย์ โมรรัด

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>